

EXPEDIENTE SAC: **10906408** - **REPOSSI, GONZALO HERNAN C/ MUNICIPLAIDAD DE ALTA**

GRACIA,

-

ABREVIADO

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 162 DEL 19/09/2024

SENTENCIA

NUMERO:

162.

En la Ciudad de Córdoba, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro, se reunió la Excma. Cámara Octava de Apelaciones en lo Civil y Comercial integrada por los Sres. Vocales Dres. Gabriela Lorena Eslava, Héctor Hugo Liendo y María Rosa Molina de Caminal, con la asistencia de la actuario, de conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo Número un mil seiscientos veintinueve (1629) Serie "A" del seis (06) de junio del año dos mil veinte (punto 8 del Resuelvo) dictado por el Tribunal Superior de Justicia, con el objeto de dictar sentencia en los autos caratulados **"REPOSSI, GONZALO HERNAN C/ MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA - ABREVIADO - EXPEDIENTE SAC: 10906408"**, con motivo del recurso de apelación interpuesto con fecha 06/03/2024, por el Dr. Nicolás Adrián Priotto, en el carácter de apoderado del actor, Sr. Gonzalo Hernán Repossi, en contra de la Sentencia N° 16 de fecha 05/03/2024, dictada por la Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 2° Nominación, Sec. 4, de la Ciudad de Alta Gracia, Lorena Beatriz Calderón, que resolvió: *"...1) Hacer lugar a la excepción de falta de acción opuesta por la Municipalidad de Alta Gracia en los términos del segundo considerando y, en consecuencia, rechazar la demanda de daños y perjuicios incoada por Gonzalo Hernán Repossi DNI Nro.: 38.731.905 en contra de aquella. 2) Imponer las costas a Gonzalo Hernán Repossi (art. 130 CPCC) con los alcances del art. 140 del CPCC. 3) No regular en esta oportunidad honorarios los letrados de la parte actora, Dres. Nicolás Adrián Priotto y Andrés Hernán Paladino (art. 26 de la Ley 9469 - contrario sensu-), sin perjuicio del derecho que les asiste a ello. 4) Regular de*

manera definitiva los honorarios de los letrados de la demandada, Dres. María Victoria Villace y Daniel E. Villar, en la suma de pesos doscientos noventa y cuatro mil quinientos diez con veintidós centavos (\$294.510,22); en conjunto y proporción de ley. 5) Regular los honorarios del perito médico oficial, Dr. Juan Martín Costa en la suma de pesos ciento noventa y cuatro mil cincuenta y dos (\$194.052) con más cuarenta mil setecientos cincuenta con noventa y dos centavos (\$40.750,92), en concepto de IVA en razón de la condición tributaria del galeno...”.

El Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es justa la sentencia apelada?

2º) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

De conformidad con el orden establecido por el sorteo para la emisión de los votos **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. VOCAL DRA. GABRIELA LORENA ESLAVA, DIJO: 1)** Contra la sentencia relacionada, cuya parte resolutive ha sido transcripta *supra*, interpuso recurso de apelación con fecha 06/03/2024 el Dr. Nicolás Adrián Priotto, en el carácter de apoderado del actor, Sr. Gonzalo Hernán Repossi.

El recurso planteado fue interpuesto en término, con las formalidades prescriptas por el art. 366 del CPCC y en contra de una resolución apelable, atento lo dispuesto por el art. 361 inc. 1 del mismo texto legal. Por ello, fue correctamente concedido mediante proveído de fecha 22/03/2024.

La relación de causa que contiene la sentencia apelada reúne las exigencias previstas por el art. 329 del CPCC, por lo que me remito a su lectura en honor a la brevedad, quedando sólo por referir lo acontecido en esta instancia de apelación.

2) Radicados los autos en este Tribunal de Alzada, el apoderado del actor expresó agravios con fecha 19/07/2024. Se corrió traslado de dicha expresión a la contraria. Con fecha 26/07/2024

evacuaron el traslado los Dres. Daniel Eduardo Villar y María Victoria Villace, en el carácter de apoderados de la demandada, Municipalidad de Alta Gracia.

Firme y consentido el proveído de autos, quedó la cuestión en estado de resolver.

3) Recurso de apelación interpuesto por el actor. Expresión de agravios:

Mediante presentación de fecha 19/07/2024, el apoderado del actor expresó agravios en contra de la resolución en cuestión, y solicitó que se revoque la sentencia en lo que es motivo de agravios, con costas a la contraria, conforme las razones de hecho y derecho que seguidamente expuso.

Dijo que la sentencia impugnada le causa un serio agravio. Remarcó que existe un vicio grave en el pronunciamiento judicial consistente en un razonamiento contrario a derecho, que llevó a una carencia absoluta de fundamentación y afectación de garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio.

Señaló que el sentenciante está obligado a emitir su resolución luego de analizar exhaustivamente todos los elementos traídos al proceso, más aun atendiendo a la naturaleza de la presente acción.

Tituló su agravio como *“Razonamiento contrario a derecho - Falta de fundamentación lógica y legal”*.

Sostuvo que la sentenciante se apartó de las reglas que subyacen en el campo de la valoración realizando un análisis no sólo parcial sino contradictorio de la causa, violando principios de la lógica jurídica y apartándose de la normativa legal imperante en la materia, donde no se aplican las pautas del derecho contencioso-administrativo sino el derecho privado común.

Dijo que ello encuentra su fundamentación en el hecho de que la *a quo* basó su resolución en una equivocada interpretación del derecho y, por consiguiente, en una infundada conclusión, guiada por su íntima convicción, pero que no sigue los lineamientos de la sana crítica racional.

Remarcó que la sentenciante está obligada a emitir su resolución luego de analizar exhaustivamente todos los elementos traídos al proceso, y más aun atendiendo a la naturaleza de la presente acción, en donde surge a todas luces un rechazo infundado de la demanda.

Evidenció que, sin perjuicio de que la Magistrada dio comienzo a su análisis formulando un correcto encuadre jurídico en lo atinente a la legitimación de las partes, al sostener que *"...Partiendo de este esquema conceptual, la parte actora ha enunciado una situación subjetiva de la cual surge potencialmente la calidad de acreedor (op. DEMANDA) traducido en su calidad de conductor del vehículo siniestrado - motovehículo marca Guerrero 150 CC de color negra, sin dominio, motor nº ad162fmjh0020823-, por lo que su legitimación para accionar aparecería acreditada..."*, se equivoca de forma absoluta al decidir que en la materia objeto del juicio debió agotarse la vía administrativa.

Transcribió el apartado de la sentencia que así lo dispone *"...No obstante, la parte demandada alega que el accionante carece del suficiente andamiaje jurídico para sostener su pretensión en tanto no ha agotado la vía administrativa como corresponde. Los apoderados de la demandada reconocen que la Municipalidad de Alta Gracia tenía conocimiento de la pretensión del actor pero que luego de que el acto administrativo rechazara su petición, el Sr. Repossi debió culminar el reclamo administrativo ante el municipio para poder demandar como lo ha hecho o, en su caso, cuestionar la vigencia de las normas municipales, lo que, dice, no ha acontecido en la causa. En ese marco cabe traer a colación que la ordenanza nro.: 2449, que regula el procedimiento administrativo y fue dictada por el Consejo Deliberante de la ciudad de Alta Gracia, en su art. 106 dispone: A los fines de la preparación de la vía contencioso administrativa, los actos administrativos deberán ser recurridos por los recursos de*

reconsideración o jerárquico. Sin la interposición de estos recursos no se considerará preparada la vía contencioso-administrativa. A su vez, el art. 67 estipula que son impugnables los actos administrativos definitivos que lesionen derechos subjetivos o afecten intereses legítimos y reitera que la interposición de estos recursos será siempre necesaria a los fines de agotar la vía administrativa. En ese contexto, la ordenanza en cuestión reglamenta los recursos de reconsideración y jerárquico. En el expediente se puede dilucidar con las constancias del Expte. Administrativo (rehace) Nro.: 2535/19 –ver audiencia de exhibición de fecha 23/03/2023- que el Sr. Repossi efectivamente ha puesto en conocimiento de la Municipalidad de Alta Gracia su reclamo por daños y perjuicios –el mismo que aquí sustenta la demanda-. Sin embargo, luego de emitidos los dictámenes de las áreas pertinentes, el Departamento Ejecutivo, mediante decreto 0823/21 de fecha 27/05/2021 rechaza su pretensión por considerarla improcedente; resolución que fue notificada a Gonzalo Repossi con fecha 31/05/21. Lo reseñado, son las únicas actuaciones que constan del expediente administrativo en cuestión, no surgiendo de éste que el aquí accionante se haya opuesto a tal resolución mediante la interposición del recurso de reconsideración como lo exige la normativa aplicable. Ello, da lugar a concluir que, efectivamente, la vía administrativa pertinente, al momento de incoada la demanda en esta sede judicial, no se había agotado (art. 67) y por ello, la acción judicial no se encontraba expedita. De este modo, reiterando que la ordenanza nro.: 2449 de Alta Gracia, en los artículos transcritos supra, como -en general- lo hace todo el sistema de normas de derecho administrativo en nuestro país, exige el agotamiento de la vía administrativa para tornar expedita la acción judicial en contra del municipio y que esto no ha acaecido en autos, la excepción de falta de acción interpuesta por la demandada resulta procedente...”.

Remarcó que agravia a su parte el decisorio recurrido, ya que la Magistrada trae al proceso la obligatoriedad de agotar la vía administrativa, exigiendo el cumplimiento de lo normado por la Ordenanza Municipal 2449 art. 106, para tornar expedita la acción judicial en contra del

municipio siendo ello contrario a derecho, tornando la sentencia dictada en infundada e incorrecta.

Dijo que su parte no desconoce que el art. 178 de la Constitución de nuestra provincia precisa que la actuación de los Municipios en el ejercicio de la función administrativa quedan sometidas al control judicial de acuerdo con lo que determine la ley de la materia y sin otro requisito que el interesado haya agotado la vía administrativa. No obstante ello, indicó que el procedimiento administrativo queda excluido en su aplicación atento a que en la demanda de autos en ningún momento se está impugnando un acto administrativo que sea consecuencia del ejercicio de la función administrativa y que vulnere o lesione un derecho subjetivo de carácter administrativo o un interés legítimo, sino que por el contrario se está demandado una situación fáctica que debió exclusivamente resolverse aplicando exclusivamente las normas del derecho privado común. (Cfr. Art 1 y 2 CPCA).

Remarcó que sobran palabras para decir que en la demanda de autos se acciona en contra de la Municipalidad de Alta Gracia, alegando una responsabilidad extracontractual por el daño causado.

Señaló que, a la luz de las constancias de la causa, se erige sin duda alguna que no hace falta el reclamo para demandar al Estado por reparación de daños y perjuicios extracontractual hubiere o no hecho ilícito de por medio, inclusive responsabilidad por los dependientes, daño de la cosa, responsabilidad por riesgo. Dijo que aquí están incluidos todos los rubros indemnizatorios: Daño material por daño emergente y/o lucro cesante, daño moral etc. y sus accesorios: actualización, intereses, costas.

Esgrimió que la demandada en la esfera administrativa carece de organización adecuada para justipreciar la prueba para evaluar daños y perjuicios producidos de origen extracontractual, sumado a que la evaluación del daño moral, de corresponder, debe ser hecha por la justicia y no por la administración. Recalcó que la su estructura no está en condiciones de evaluar daños

y perjuicios en un caso concreto, de ahí entonces la competencia del Juez para intervenir en los presentes autos.

Subrayó que la *a quo* se apartó del derecho vigente intentando traer la aplicación de las normas vigentes administrativas, tal es el caso de la ordenanza N.: 2449 de la ciudad de Alta Gracia, cuando ya la legislación de fondo impide su aplicación -art 32 Ley 19.459 Ley de Procedimiento Administrativo – art 1 y 2 CPAC).

Concluyó que se advierte con claridad que el fallo atacado se ha apartado injustificadamente de la normativa legal que impide el agotamiento de la vía administrativa cuando debió resolver aplicando el derecho privado común, afectando de tal manera el derecho de propiedad, de reparación plena e integral del daño, y de defensa en juicio los que reconocen raigambre constitucional.

Por tales razones, solicitó que el recurso de apelación sea acogido, con costas a la demandada, por lo que peticiona que se resuelva el fondo de la cuestión. Formuló reserva del caso federal.

4) Contestación de agravios por la Municipalidad de Alta Gracia:

Mediante presentación de fecha 26/07/2024, los Dres. Daniel Eduardo Villar y María Victoria Villace, en el carácter de apoderados de la demandada, Municipalidad de Alta Gracia, contestaron la expresión de agravios, escrito al que me remito por cuestiones de brevedad.

De manera resumida, los apoderados de la demandada se limitaron a remarcar que la expresión de agravios formulada por la parte actora no constituye una nueva fundamentación, sino que, de manera discordante, insiste en que la sentencia apelada debe revertirse por falta de fundamentación lógica y legal.

Señalaron que, conforme la doctrina y jurisprudencia, la expresión de agravios debe contener un análisis crítico y razonado de la sentencia que la motiva, señalando y demostrando punto

por punto los errores en que ha incurrido o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho.

Manifestaron que la sentenciante explicitó cuáles eran las razones o circunstancias debatidas que se tuvieron en cuenta para dictaminar como se ha hecho, a lo que su parte adhiere.

Concluyeron que el escrito de la actora no constituye agravios a esa parte, por lo que solicitaron el rechazo absoluto de la apelación planteada, con costas a la actora. Formularon reserva del caso federal.

5) Idoneidad técnica del recurso bajo examen: En primer lugar, diré que, si bien la parte demandada cuestionó la idoneidad técnica de los agravios vertidos por la parte actora, lo cierto es que el control de dicho presupuesto es una potestad general de la Cámara, por lo cual, previo a abordar los planteos en torno a los segmentos impugnativos delimitados precedentemente, corresponde analizarlos.

En este sentido, los agravios vertidos por la apelante, si bien presentan algunas deficiencias, entiendo que satisfacen las exigencias mínimas necesarias para tener por cumplida la carga de criticar la sentencia, expresando los puntos en los cuales disiente y la solución que su parte entiende que correspondía adoptar.

Por si hubiera alguna duda al respecto, participamos del criterio amplio en la ponderación del cumplimiento de la carga de expresar agravios. La visión mayoritaria - a la que adherimos- entiende que la consideración de la suficiencia de la expresión de agravios debe realizarse en forma laxa, esto es que en caso de duda debe estarse por el mantenimiento de la apelación y no declarar desierto el recurso por falta de expresión de agravios, en sentido técnico.

La apelación es una vía impugnativa de carácter ordinario, razón por la cual los jueces deben ser más bien amplios e indulgentes en la apreciación de la suficiencia crítica de los argumentos

que se expresan para fundarla, procurando siempre preservar la garantía constitucional de defensa en juicio y evitando incurrir en excesos de rigor formal.

De allí que la sanción prevista en el art. 374 del CPCC, en cuanto importa la pérdida o caducidad de los derechos del apelante, debe ser interpretada con criterio restrictivo (confr. TSJ, “Toscano, Julio Cesar c/ Municipalidad de Biale Masse - Acción de Nulidad - Recurso de Casación – 754725”, Sent. N° 54 del 7/6/17).

6) Cuestión sometida a debate: En su único agravio, la parte actora se dedicó a objetar la decisión de la Magistrada de la Instancia anterior, en cuanto hizo lugar a la Excepción de Falta de Acción opuesta por la Municipalidad de Alta Gracia y rechazó la demanda de daños y perjuicios promovida por el Sr. Gonzalo Hernán Repossi.

Su argumento central se basó en cuestionar que la sentencia recaída violó los principios de la lógica jurídica y se apartó de la normativa legal imperante en la materia, donde no se aplican las pautas del derecho contencioso administrativo, sino el derecho privado común.

Remarcó que la *a quo* yerra de forma absoluta al decidir que en la materia objeto del juicio debió agotarse la vía administrativa exigida por el art. 103 y ss. de la Ordenanza Municipal 2449.

La cuestión debatida, entonces, gira en torno a determinar si resulta correcto lo resuelto en la instancia anterior, en cuanto a la excepción de falta de acción, y si correspondiera, el pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida.

7) Análisis del recurso. Agravio relativo al agotamiento de la vía administrativa: Corresponde ingresar al tratamiento del agravio invocado por la parte actora.

En este sentido, el apelante esgrimió que, al contrario de lo dispuesto por la Magistrada, el procedimiento administrativo queda excluido en su aplicación al presente caso, en tanto que

en la demanda no se impugnó ningún acto administrativo que sea consecuencia del ejercicio de la función administrativa y que vulnere o lesione un derecho subjetivo de carácter administrativo.

Recalcó que la situación fáctica que integra la *litis* debió resolverse de manera exclusiva aplicando las normas del derecho privado común, por lo que es arbitraria la sentencia en cuanto rechaza la demanda por falta de agotamiento de la vía administrativa pertinente. Subrayó que no es necesario el reclamo previo para demandar al Estado por reparación de daños y perjuicios extracontractuales, hubiere o no hecho ilícito de por medio, inclusive por responsabilidad por los dependientes, daño de la cosa o responsabilidad por riesgo. Por último, señaló que la Magistrada intenta traer la aplicación de las normas vigentes administrativas (Ordenanza Administrativa N° 2449) cuando la legislación de fondo impide su aplicación (art. 32 de la Ley 19.459).

Referidos así los puntos invocados por la apelante, corresponde efectuar las siguientes consideraciones.

En primer lugar, la *a quo* rechazó la demanda, en tanto alegó que el accionante “...carece del suficiente andamiaje jurídico para sostener su pretensión en tanto no ha agotado la vía administrativa como corresponde... el Sr. Repossi debió cumplirar el reclamo administrativo ante el municipio para poder demandar como lo ha hecho o, en su caso, cuestionar la vigencia de las normas municipales, lo que, dice, no ha acontecido en la causa...”.

Determinó que: “...En el expediente se puede dilucidar con las constancias del Expte. Administrativo (rehace) Nro.: 2535/19 –ver audiencia de exhibición de fecha 23/03/2023- que el Sr. Repossi efectivamente ha puesto en conocimiento de la Municipalidad de Alta Gracia su reclamo por daños y perjuicios –el mismo que aquí sustenta la demanda-. Sin embargo, luego de emitidos los dictámenes de las áreas pertinentes, el Departamento Ejecutivo, mediante decreto 0823/21 de fecha 27/05/2021 rechaza su pretensión por considerarla improcedente;

resolución que fue notificada a Gonzalo Repossi con fecha 31/05/21. Lo reseñado, son las únicas actuaciones que constan del expediente administrativo en cuestión, no surgiendo de éste que el aquí accionante se haya opuesto a tal resolución mediante la interposición del recurso de reconsideración como lo exige la normativa aplicable. Ello da lugar a concluir que, efectivamente, la vía administrativa pertinente, al momento de incoada la demanda en esta sede judicial, no se había agotado (art. 67) y por ello, la acción judicial no se encontraba expedita.

De este modo, reiterando que la ordenanza nro.: 2449 de Alta Gracia, en los artículos transcritos supra, como -en general- lo hace todo el sistema de normas de derecho administrativo en nuestro país, exige el agotamiento de la vía administrativa para tornar expedita la acción judicial en contra del municipio y que esto no ha acaecido en autos, la excepción de falta de acción interpuesta por la demandada resulta procedente...”.

Ahora bien, analizadas las constancias de la causa, emerge que el actor, en su escrito de demanda, reclama el resarcimiento de los daños y perjuicios en contra de la Municipalidad de Alta Gracia, en virtud del accidente de tránsito acaecido el día 17/04/2019, mientras se conducía a bordo de su motovehículo, por calle Chile, cuando procede a doblar por calle Llorens hacia la izquierda (sentido Norte) y es embestido por Lucio Rucci, quien se conducía por calle Llorens (sentido Sur) a bordo de su automotor.

En este orden, fundamenta su acción en el hecho de que, originalmente, el sentido de circulación de la calle Llorens era de Norte a Sur, en tanto al momento del siniestro el sentido de circulación era de Sur a Norte, sin que existiera señalización o carteles de indicación del sentido de circulación de la calle en ninguna de la ochava de las calles Chile y Llorens, desconociendo absolutamente el cambio de sentido de tránsito de la citada arteria.

Señaló que con posterioridad al siniestro tomó conocimiento que la Municipalidad habría cambiado el sentido de circulación de la calle Llorens (de Sur a Norte). Declaró que con fecha

17/10/2019 presentó un reclamo extra jurisdiccional ante la Municipalidad (Expte. 2535/19 Rehace) el que fue rechazado con fecha 31/05/2021, en virtud de que con fecha 27/12/2018 se había ordenado el cambio de sentido de circulación de la calle Llorens, aduciendo haber efectuado campañas publicitarias.

El accionante, en su demanda, remarcó que el Municipio no ejerció el poder de policía para controlar la seguridad de los habitantes, por cuanto no ordenó a quien correspondía la señalización de la calle Llorens. Exclamó que el accidente ocurrió exclusivamente por las omisiones en que incurrió la Municipalidad, ya que las calles son bienes de dominio público y se encuentran bajo su guardia y protección. Reiteró que es la demandada, como titular del poder de policía, quien tiene el deber de controlar que la vía pública y la calzada no se conviertan en cosas riesgosas y permanezcan en condiciones tales que las personas puedan transitar por ellas sin peligro.

Ahora bien, para determinar, entonces, si era necesario el agotamiento de la vía administrativa y, por tanto, si es correcto lo resuelto por la Magistrada respecto de la Excepción de Falta de Acción opuesta por la Municipalidad de Alta Gracia, corresponde analizar la **naturaleza de las pretensiones** deducidas en la demanda.

El art. 103 de la Ordenanza Municipal N° 2449 aplicada por la Magistrada establece que: *“No podrá ser demandada judicialmente la Municipalidad de Alta Gracia sin previo reclamo administrativo dirigido al Departamento Ejecutivo. El reclamo versará sobre los mismos hechos y derecho que se invocarán en la eventual demanda judicial y será resuelto por el Departamento Ejecutivo previa vista a la Dirección de Asuntos Jurídicos”.*

Por su parte, el art. 106 del mismo cuerpo dispone que: *“A los fines de la vía contencioso administrativa, los actos administrativos deberán ser recurridos por los recursos de reconsideración o jerárquico. Sin la interposición de estos recursos no se considerará preparada la vía contencioso-administrativa”.*

Ahora bien, del análisis de los hechos que se traen a consideración para su resolución, más precisamente de los términos de la demanda, emerge que el reclamo efectuado por el Sr. Repossi, es un reclamo por daños y perjuicios, por alegarse la responsabilidad de la Municipalidad de Alta Gracia ante el presunto incumplimiento de la función de policía, que en este caso, implicaba controlar que las calles se encuentren debidamente señalizadas, más aún cuando se dispuso el cambio de su sentido.

Ello evidencia que el daño cuya reparación se solicita no tiene por origen el ejercicio de funciones administrativas regidas por normas de Derecho Público o por la ordenanza en cuestión, que según su art. 2 regula “...*el procedimiento para obtener decisión, prestación y producción de actos administrativos de la Municipalidad de Alta Gracia...*”. En virtud de lo expuesto, y siendo que la cuestión debatida se encuentra excluida de la materia administrativa, no es necesario el agotamiento de la vía administrativa invocado por la Magistrada.

En estos supuestos (reclamos por daños y perjuicios) no se requiere el agotamiento de la vía administrativa previa como un elemento que habilite la instancia resarcitoria, en los casos en los que se reclaman daños que se le imputan a la Municipalidad, por omisiones que provocan daños. Véase que no es aplicable la competencia contencioso administrativa prevista por el art. 106, y por tanto, no se requiere el trámite obligatorio previo, en casos donde la responsabilidad se fundamenta en normas de derecho privado.

Reitero, entiendo que el texto de la citada normativa resulta de aplicación a reclamos de otra naturaleza y no a los emergentes por daños por hechos u omisiones que provocan daños por actividades lícitas. Exigir el reclamo previo, o en su caso el agotamiento de la vía administrativa, en casos no previstos, resulta un exceso de rigorismo formal, contrario a derecho.

La jurisprudencia ha sostenido que: *“No son casos contencioso administrativos aquellos en los que sin cuestionar la legitimidad de un acto administrativo, se pretende actuar la responsabilidad aquiliana del Estado con fundamento en las disposiciones del Código Civil que la reglan”* (SCBA, 20/10/1996 “Schoret, Berta c/ De la Vega Luis y otros - Daños y perjuicios” - Id SAII: FA96012491).

Asimismo, se trata de una etapa previa no contemplada por nuestro código procesal, en cuyo caso no puede exigirse su cumplimiento previo, como condición para demandar.

Por otro lado, el fundamento de la falta de cumplimiento de la etapa administrativa previa por el accionante no logra la procedencia de la excepción articulada, toda vez que la imposición municipal importa una afectación del principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional y en el art. 7 de la Constitución Provincial, así también de la garantía del acceso a la justicia establecidas en los tratados internacionales a los que ha adherido nuestro país en el marco del art. 75 inc. 22 CN.

Por último, en sentido concordante a lo sostenido por el apelante, se ha dicho que *“La administración carece de una organización adecuada para la justipreciación de la prueba que supone evaluar los daños y perjuicios producidos extracontractualmente y por ello no puede realmente asumir en forma fácil la tramitación y resolución en tiempo oportuno de estas cuestiones; la dilucidación del asunto directamente en sede judicial es más conveniente tanto a la administración como al particular.”* (Gordillo, Agustín *“Tratado de Derecho Administrativo”*, 5° ed., Fundación de Derecho Administrativo, Bs. As. 1998-2000, T. IV, p XII-12).

Por ello, corresponde hacer lugar al agravio opuesto por la accionante sobre este punto, y en su mérito, ingresar al análisis sobre el fondo de la cuestión traída a resolución.

8) Análisis del fondo de la cuestión debatida: Atento que se hizo lugar al agravio vertido por la apelante y se rechazó la excepción de falta de acción opuesta por la demandada, corresponde

ingresar al análisis de la acción promovida por el Sr. Gonzalo Hernán Repossi en contra de la Municipalidad de Alta Gracia, en tanto la *a quo* no se pronunció sobre ella.

8.1. Pretensión del actor. Oposición de la demandada: Conforme quedó trabada la *litis*, y de los términos de la relación de causa contenida en la sentencia impugnada, surge que el Sr. Gonzalo Hernán Repossi inició formal acción de daños y perjuicios en contra de la Municipalidad de la ciudad de Alta Gracia, reclamando la suma de \$446.019,50, o lo que en más o en menos resulte a la prueba a rendirse, con más intereses, gastos y costas del proceso.

Fundó su acción en el accidente de tránsito que acaeció el día 17 de abril del 2019, aproximadamente a las 14.00 hs., en circunstancias en las que él se conducía a bordo de su motovehículo marca Guerrero 150 CC de color negra, sin dominio, motor N° AD162FMJH0020823, por calle Chile de la ciudad de Alta Gracia, cuando dobla por calle Llorens hacia la izquierda (sentido Norte) y es embestido de frente por Lucio Rucci, DNI Nro.: 93.605.984, quien se dirigía por calle Llorens (sentido Sur) a bordo del vehículo Renault Trafic color blanca, dominio BFA104.

Reclama los siguientes rubros: 1) Incapacidad física sobreviniente: por la suma de \$423.019,50; 2) Gastos médicos y de farmacia: por la suma de \$3.000 y 3) Daño moral: por la suma de \$20.000.

Por su parte, la Municipalidad de Alta Gracia compareció por intermedio de sus apoderados, Dres. Daniel E. Villar y María Victoria Villace, y se opuso a la pretensión de la parte. Negó todos los hechos aludidos y alegó falta de legitimación pasiva y falta de acción. En razón de ello, solicitó que se rechace la demanda incoada, con costas.

8.2. Excepción de falta de legitimación pasiva: Más arriba se resolvió respecto a la excepción de falta de acción opuesta por la demandada. Resta, entonces, pronunciarse respecto a la Excepción de Falta de Legitimación Pasiva opuesta por la demandada.

La accionada funda esta defensa en que la sola manifestación por escrito que contiene la demanda es insuficiente para configurar la legitimación para obrar y atribuirle algún tipo de responsabilidad a la accionada, porque es un hecho absolutamente ajeno a su parte, pues considera que los daños reclamados son a todo evento responsabilidad de la damnificada.

La legitimación pasiva existe cuando la persona que ha sido demandada es aquella a la que la ley sustancial habilita para discutir sobre la cuestión sustancial planteada por el actor en el proceso, por tanto, existe falta de legitimación activa cuando la persona que ha sido demandada, no es aquella a quien la ley sustancial habilita para discutir sobre la cuestión de fondo planteada por el actor en el proceso.

Al respecto diré que más allá de la denominación dada por la demandada a la defensa impetrada, lo cierto es que, se trata de la mera invocación de la falta de responsabilidad atribuida, cuestión que será abordada al examinar la relación de causalidad como presupuesto de la responsabilidad civil.

Al menos, inicialmente, de la naturaleza del evento dañoso relatado por el actor y de las constancias de la causa que en adelante se valorarán acabadamente, resulta acreditada la legitimación pasiva de la demandada, y ello con fundamento en la potestad jurídica del estado municipal derivada del poder de policía que él mismo ejerce respecto de las calles y su debida señalización.

Por ello, corresponde analizar si se encuentra acreditada la existencia del hecho invocado y, en su caso, determinar la responsabilidad sobre su acaecimiento.

8.3. Presupuestos de la responsabilidad civil: En primer lugar, corresponde determinar que el siniestro que motiva la presente acción data del día 17/04/2019. En virtud de ello, las normas vigentes y aplicables en este caso, son las del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994)

(en adelante, CCCN) que se encuentra en vigencia desde el 1 de agosto de 2015, derogando el Código Civil anterior (art. 4, ley 26.994). Todo ello, conforme lo establece el art. 7 del CCCN.

Atento que el actor formuló una acción resarcitoria de daños y perjuicios debe analizarse si en el caso, conforme constancias de autos, concurren los presupuestos que informan la responsabilidad civil.

En este orden de ideas, los presupuestos de la responsabilidad civil son cuatro: hecho antijurídico, daño, relación de causalidad entre aquél y este último, y un factor atributivo de responsabilidad. Tales presupuestos deben ser acreditados convenientemente en la causa a fin de obtener la reparación del perjuicio invocado. Si alguno falla, la demanda no podrá ser recibida.

8.4. Existencia del hecho. Prueba: Como primera cuestión, corresponde determinar la existencia del hecho como lo describe el accionante. Conforme se determinó, sólo es posible indagar acerca de los restantes presupuestos de la responsabilidad, una vez que se determine la existencia del hecho dañoso.

Con relación a ello, tanto la doctrina como la jurisprudencia en materia de responsabilidad civil, sostienen que la prueba del hecho incumbe al pretensor. Se ha sostenido que “...cuando el hecho fuente de la responsabilidad es negado por el demandado, su prueba incumbe al actor, en su defecto, no puede acogerse la pretensión resarcitoria...” (Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de Daños”, t. 3, pág. 155).

A tal fin, cabe señalar que la existencia del hecho ha sido controvertida por las partes. Conforme emerge del escrito de contestación de demanda, la Municipalidad de Alta Gracia ha negado de manera genérica y específica los hechos y el derecho invocado por la accionante, y aludió inexistencia de responsabilidad por parte del ente estatal. La demandada remarcó que,

aún en caso de probarse el accidente como fue denunciado por la actora, ello fue producto de su propio actuar imprudente y no de la administración pública.

Por ello, corresponde analizar las constancias de la causa. En este sentido, en operación electrónica de fecha 13/12/2022 se han incorporado 9 fotografías que dan cuenta del impacto entre los vehículos señalados en la demanda.

Por su parte, en operación electrónica de fecha 14/02/2023 se encuentra incorporada contestación de oficio dirigida a la Policía de Alta Gracia, de la que si bien emerge que no se pudo ubicar el Acta de Constatación labrada en fecha 17/04/2019, se acompañó copia fotostática de la guardia de fecha 17/04/2019, en donde figura con hora 16:18, la constancia del accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Llorens y Chile, donde se produjo *“...una colisión entre una Trafic Renault de color blanca dominio BFA 104, conducida por el Sr. Lucio Rucci de 69 años de edad DNI: 93605984 s/c Irigoyen N° 1 437 quien circulaba por calle Llorens en sentido N-S y una motocicleta Guerrero 150 c. color negra sin dominio N° de motor AD162FMJH0020823, conducida por Gonzalo Repossi de 34 años DNI 38731905 domiciliado en calle 11 N° 328 de B° Parque San Juan, el cual circulaba por Chile en sentido O-E e intenta ingresar en contramano por Llorens ocasión en la que se produce la colisión...”*.

Asimismo, con fecha 01/04/2023 brindó declaración testimonial el Sr. Lucas Hernán González, Policía, quien reconoció la firma del acta de constatación, inspección y croquis de fecha 17/04/2019, incorporados en operación electrónica de fecha 23/05/2022. De dicha acta y croquis, emerge que, en términos similares a la copia fotostática de la guardia policial del mismo día, que el Sr. González se apersonó con motivo de la colisión entre *“... una camioneta Renault Traffic color blanca dominio BFA 104 conducida por Lucio Rucci de 69 años, DNI 93605984, domicilio Irigoyen 1437, la cual presenta rotura de óptica derecha delantera, abolladura en guardabarros delantero derecho, quebradura de plástico paragolpes delantero, la misma ubicada hacia el cordón Este de calle Llorens, y una motocicleta Guerrero 150 cc color*

negra, donde la misma no tiene dominio colocado, N° motor AD162FMJH0020823, sin espejos. La misma presenta daño en guardabarros frontal, instrumentación de tablero (relojes) y faros y guiños delanteros. Se encuentra parada sobre su pie de apoyo en la parte trasera de la traffic, quedando casi al medio de la calle Llorens. Se hace constar que en la intersección en cuestión, los sentidos de las calles son: de Llorens N-S y de Chile O-E, aunque no hay ningún tipo de señalización y/o cartel indicando los sentidos. Asimismo, se hace constar que según dichos de ocasionales testigos, el rodado menor circulaba por Chile e intenta doblar para incorporarse en Llorens en contramano, ocasión en la que sucede la colisión...”.

Además, de la Constancia de la Historia Clínica incorporada con fecha 14/02/2023, se desprende que el Sr. Repossi ingresó con fecha 17/04/2019 al Hospital con motivo de un accidente de tránsito.

También de la declaración testimonial del Sr. Héctor Alberto Seirutti, conforme acta de fecha 28/03/2023, amigo del padre del Sr. Repossi, dijo que vive en Alta Gracia desde que nació y agregó que conoce la calle Chile esquina Llorens. Remarcó que no están señalizadas, que “...en algunas cuadras si tiene señalización...que en calle Llorens no hay señalización...”. Preguntado acerca de si estaba enterado del cambio de sentido en las calles del Barrio Cámara, explicó que “... no conoce y que a menudo la gente no respeta y va a todo sentido. Que no escucha radios, que menciona que nunca vio nada ni se ha enterado del cambio de sentido de las calles...”. Concluyó que “...no tiene conocimiento del cambio de un solo sentido de la calle Llorens... que no sabía ni sabe nada...”.

Por último, en Expte. 10328774, se llevó a cabo prueba anticipada de Constatación, incorporada en operación electrónica de fecha 18/03/2021, de la que surge que, con fecha 21/03/2021, se constituyó la Oficiala de Justicia, Alicia Fontanari, en la esquina objeto del procedimiento, y dio cuenta que la misma no se encontraba señalizada con carteles que

indiquen nombre de arterias ni sentido de circulación. Se agregaron fotografías que dan cuenta de ello.

De las pruebas mencionadas, cabe dar por acreditado que en la fecha indicada por el actor (17/04/2019), se produjo el accidente que tuvo por protagonistas los Sres. Repossi y Rucci, donde el Sr. Repossi circulaba por calle Chile y dobló por calle Llorens hacia la Izquierda, siendo embestido de frente por el Sr. Lucio Rucci, quien circulaba por Llorens en sentido Sur. Asimismo, emerge que la esquina no se encontraba señalizada con carteles que indiquen nombre de arterias ni sentido de circulación.

8.4. Responsabilidad. Relación de causalidad: Acreditada la existencia del accidente, en este caso, las partes disienten en las causas determinantes del hecho y la imputabilidad de sus consecuencias, atribuyéndose recíprocamente la responsabilidad derivada del mismo.

El accionante sostiene que, originalmente, el sentido de circulación de la calle Llorens era de Norte a Sur y al momento del siniestro era de Sur a Norte, sin que existiera al momento del hecho señalización o carteles de indicación del sentido de circulación alguno. Remarcó que estaba convencido de que la circulación de la calle Norte a Sur era correcta y que desconocía absolutamente el cambio de sentido de tránsito, habiendo tomado conocimiento con posterioridad al hecho.

Consideró que la campaña de publicidad realizada por la Municipalidad respecto del cambio de sentido de la calle fue pobre e insatisfactoria, ya que jamás llegó a su conocimiento. Esgrimió que es incomprensible que desde el momento de la promulgación de la Ordenanza N° 1106 (27/12/2018) hasta el día del siniestro (17/04/2019) la Municipalidad no haya puesto carteles indicativos del nuevo sentido de circulación de la calle Llorens.

Enfatizó que el municipio incumplió el poder de policía para controlar la seguridad de los habitantes, en tanto no ordenó la señalización de la calle Llorens. Destacó que las calles son

bienes de dominio público y deben estar en condiciones de ser utilizados, sin riesgo, teniendo el Estado la obligación de la señalización vial, deber éste insoslayable en cabeza de quien tiene a su cuidado el mantenimiento y conservación de las calles para que puedan ser transitadas en condiciones de segura y confiable transitabilidad.

Subrayó que el accidente ocurrió exclusivamente por las omisiones en que incurrió la Municipalidad de Alta Gracia, ya que las calles son bienes de dominio público y se encuentran bajo su guarda y conservación. Recalcó que la Municipalidad tiene el deber de controlar que la vía pública y la calzada no se conviertan en cosas riesgosas, y que su responsabilidad es por tanto objetiva.

Concluyó que la demandada es responsable por el hecho dañoso en tanto violó el deber de seguridad que le compete, siendo la falta de señalización de la calle Llorens lo que generó un riesgo, que fue la causa eficiente para la causación del accidente y, en consecuencia, del daño sufrido por su parte.

Por su parte, la demandada sostiene que el actor no puede alegar estar convencido de que la circulación de la calle Llorens era de Norte a Sur, ya que no puede desconocer la legislación y/o normas que rigen en la Ciudad que reside. Señala que los cambios de sentido se implementaron a través de la Ordenanza N°11062, promulga el día 27/12/2018, vigente mucho antes que ocurra el siniestro denunciado, habiéndose efectuado campaña publicitaria al respecto, advirtiendo el cambio de sentido en calles de Barrio Cámara, estableciendo días de prueba hasta tanto rigiera efectivamente, en diarios, redes sociales, etc., accesible a todos los ciudadanos, por lo que el Sr. Repossi no puede alegar su propia torpeza.

Por mi parte, considero que, a la luz de lo actuado y probado en la causa, el evento dañoso debe tenerse por acreditado, resultando la responsabilidad del mismo atribuible parcialmente a la accionada. Doy razones.

Tal como se refirió, el actor señaló que la Municipalidad de Alta Gracia detenta de manera exclusiva y absoluta el poder de policía y administración de las calles públicas, y resulta responsable del buen estado de conservación y funcionamiento de ellas.

En este sentido, el art. 235 del CCCN establece, en su inc. f), que son bienes pertenecientes al dominio público las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común. En función de ello, el uso y goce de los bienes del dominio público por los particulares, importa la correlativa obligación de la autoridad estatal respectiva de colocarlos en condiciones de ser utilizados sin riesgos, ya que el Estado debe velar por atender la seguridad y salubridad de los habitantes.

Así se ha dicho que *"...La Municipalidad de Córdoba responde en aquellos casos en lo que por la omisión de cumplimentar aquellos actos destinados a la adopción medidas de seguridad, poniéndose de relieve un inadecuado ejercicio del poder de policía, se causa un daño. Dicha obligación conlleva el deber de controlar el buen estado de las vías por las que circulan los ciudadanos, como también, la toma de las medidas de seguridad necesarias a los fines de evitar posibles siniestros..."* (C6ºCC Cba., 25/10/2012 en autos "Alarcón, Walter Hugo c/ Municipalidad de Córdoba y otros s/ abreviado - Daños y perjuicios - Otras formas de Responsabilidad Extracontractual - Recurso de Apelación - Expte. Nº 1880711/36).

El actor atribuye responsabilidad a la Municipalidad de Alta Gracia por la omisión de cumplimentar aquellos actos destinados a la adopción de medidas de seguridad, específicamente cartelería señalizadora de los sentidos de circulación, poniendo de relieve un inadecuado ejercicio del poder de policía.

En esta inteligencia, debe constatarse por un lado la existencia o inexistencia de la omisión antijurídica apuntada y, por otro, que esa omisión haya sido la causante del daño.

Respecto a la omisión señalada, conforme surge del acta policial de constatación realizada el día del siniestro, como la constatación efectuada por la Oficial de Justicia con motivo de la prueba anticipada, emerge que la intersección en cuestión no se encontraba señalizada con carteles que indiquen nombre de arterias ni sentido de circulación de las calles, pese a haberse producido un cambio en la circulación tradicional de la arteria.

Sin embargo, también emerge de las constancias de la causa que las calles en las que se produjo el siniestro se encontraban en buen estado y que, si bien no había cartel indicador del sentido de circulación, la demandada efectuó campañas publicitarias, por diversos y múltiples medios de comunicación, dando conocimiento efectivo de los cambios de sentidos de circulación de las calles dispuesta mediante Ordenanza N°11062, promulga el día 27/12/2018, vigente meses antes que ocurra el siniestro denunciado. Ello se desprende de la documental obrante en operación de fecha 29/08/2022, donde se acompañaron publicaciones en varios medios de comunicación de la Ciudad de Alta Gracia, Ciudad de la que reside el accionante.

Ahora bien, corresponde determinar si la conducta omisiva de la Municipalidad en colocar carteles que señalizan el sentido de las calles, ha sido una circunstancia que contribuyó a la producción del daño o, en su caso, fue la causa adecuada del mismo, cómo asimismo, si aquella fue la única causa de producción del siniestro.

En la producción de cualquier suceso concurre una pluralidad de factores cuya sumatoria provoca el resultado. Por ello, debe determinarse cuál o cuáles condiciones o antecedentes son jurídicamente relevantes o aptas, para considerarlas causa del resultado, para lo que, a lo largo del tiempo, se ha acudido a diversas teorías, siendo la adoptada por nuestro sistema normativo la de la causalidad adecuada, teniéndose por tal la que es apta o idónea para la producción de ese resultado. Por tratarse de un análisis fáctico, la respuesta que se brinde dependerá, fundamentalmente, del caso concreto y de las condiciones de personas, tiempo y lugar.

En este caso, entiendo que el defecto de señalización, si bien no constituyó un elemento causal unívoco en la producción del accidente, si configuró cuando menos un aporte concausal a la producción del mismo. Ello, por cuanto no se puede desoír que, en lo que respecta a la seguridad vial, las conductas exigibles a los municipios en función del poder de policía se refieren, principalmente, al estado de las calles y veredas, pero también a su debida señalización.

Así, cabe presumir, conforme el sentido común, que ante una arteria no señalizada, se infiere estar en presencia de una calle de doble sentido de circulación. Es por ello, que el deber de señalizar se acentúa en aquellas que poseen un sentido único.

También puede presumirse que conforme el entender humano, ante la existencia de un único sentido a lo largo del tiempo, especialmente en localidades relativamente no tan grandes, el mismo se mantiene. Así, los sentidos circulatorios, adquieren con el paso de los años, visos de continuidad en la psiquis de los habitantes de una determinada localidad, que determinan especiales deberes de diligencia en caso de producirse normativamente una modificación en el sentido circulatorio.

En otras palabras, el deber de señalizar adecuadamente se exagera más aún cuando, ante una calle de un único sentido de circulación histórico, incorporada de esta manera en el ideario de la ciudadanía, se disponga el cambio de sentido circulatorio.

De tal suerte, ante la ordenanza municipal que determinaba dicho cambio, una conducta diligente por parte del órgano estatal municipal, no podía sólo agotarse en la “publicidad” dada a la disposición, entendida ésta como medidas de difusión audiovisual, por redes etc., que además involucraba a otras arterias de la Ciudad, sino que debió incluir necesariamente la colocación de la cartelera pertinente in situ, fácilmente advertible al circular.

En consecuencia, la responsabilidad de señalizar el sentido de las calles, especialmente cuando se realiza un cambio en su dirección, recae en la Municipalidad, lo que se cumple no sólo con

la publicidad de la Ordenanza, sino con la colocación de la cartelería indicada. Ello es fundamental para evitar las confusiones de la ciudadanía, ya que el sentido de las calles a menudo queda grabado en la memoria colectiva de los residentes.

Ahora bien, este caso reviste caracteres particulares. En este orden, considero que el defecto de señalización no constituyó una conducta causal única, sino que el comportamiento de la accionada contribuyó causalmente a la producción del siniestro.

No puede desconocerse que en la mecánica del hecho, fue el actor quién se introdujo en la arteria en contramano, con motivo de girar a la izquierda, y más allá de que por razones imputables al municipio, -y sin perjuicio de que la ley debe presumirse conocida por todos-, la ausencia de cartelería permite atenuar la relevancia causal de su actuar; lo cierto es que entre los intervinientes en el evento dañoso, no puede adjudicarse al conductor del vehículo menor una debida diligencia y precaución. Nótese por ejemplo que bien pudo atravesarse en su camino un peatón, circunstancia que sí habría resultado previsible independientemente de los sentidos circulatorios de la calle.

Conforme una debida diligencia, el Sr. Repossi debería haber advertido que circulaban vehículos en una única dirección contraria, máxime cuando emprendió un giro hacia la izquierda en una esquina no semaforizada, por más que haya tenido la convicción o no de que el sentido de circulación de la calle era el contrario. Es que el giro hacia la izquierda, en cualquier caso, constituye una maniobra riesgosa, que requiere una atención especial y una evaluación cuidadosa de las condiciones del tráfico, ya que el accionante se posicionaría sobre otra vía de circulación. Efectuar dicha maniobra la obligaba a extremar sus cuidados y prevenciones, para evitar un daño para sí y para terceros, circunstancia fundamental para garantizar la seguridad en la circulación.

En este sentido, a pesar de que el actor debía girar hacia la izquierda, y su maniobra podría haber sido realizada de manera automática, debido a su convicción sobre el sentido de

circulación, es crucial que extremara el cuidado en el proceso. Debía frenar y verificar que no viniera ningún vehículo de frente, por más que podría convencerse en el sentido de circulación, ya que es un mismo cuidado que debe realizar para verificar que no cruce ningún peatón. Esa es la única forma de garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Este caso, entonces, se encuadra dentro de lo que la doctrina denomina concausalidad. La concausalidad es la calificación jurídica que vincula un evento dañoso a la incidencia concurrente de una pluralidad de causas, y específicamente cuando una causa interfiere o actúa independientemente de la condición puesta por el agente a quién se le atribuye el daño.

Ello obliga a establecer la contribución causal en la producción del daño mediante la distribución de las cuotas de responsabilidad con el fin de moderar la responsabilidad y distribuir el reparto de la obligación de resarcimiento del perjuicio causado. Cabe ponderar que el mayor o menor grado de responsabilidad está en relación con las mayor o menor posibilidad de evitar el daño.

En función de ello, se le reprocha a la demandada no señalar debidamente el cambio de circulación en la intersección del siniestro. Asimismo, se le reprocha a la accionante que emprendió una maniobra riesgosa, de manera deliberada, al no observar que circulaban vehículos en su sentido contrario.

Por lo expuesto, se estima prudente repartir la responsabilidad en un 50 % y 50 %, entre actor y la demandada, respectivamente, de modo que ésta resulta eximida de responder en aquel porcentaje.

8.5. Solución: En consonancia con lo expuesto, corresponde revocar la sentencia en crisis en cuanto decide rechazar la demanda planteada y, en consecuencia, tratar la existencia y extensión de los daños reclamados en el libelo introductorio.

9) Daños: Los rubros indemnizatorios reclamados por el accionante fueron titulados como: 1) Incapacidad física sobreviniente; 2) Gastos médicos y de farmacia; 3) Daño moral.

Como se sabe, no basta para que prospere la acción haber determinado la legitimación de las partes y la responsabilidad que le cabe a cada una de ellas, sino que es necesario establecer los daños irrogados y que guardan una relación de causalidad adecuada con el hecho.

A la luz de lo resuelto en el considerando anterior, corresponde ingresar a analizar y resolver los daños reclamados por la actora en su demanda, y verificar si han probado su existencia y magnitud.

En este sentido, hay que tener en cuenta que el daño reclamado debe ser cierto; y la certeza atañe no sólo a su existencia, sino también a su composición. Así, el defecto de acreditación concreta del daño puede conducir al rechazo de la pretensión resarcitoria o bien admitirla con carácter restrictivo y limitado.

Corresponde estar a lo dispuesto por el art. 1740 del CCCN, el que consagra que “...*La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso...*”.

La reparación integral del daño constituye el principio rector en la moderna responsabilidad por daños. Tanto jurisprudencial, como doctrinaria y legalmente, se ha acuñado la noción del principio de reparación integral o plena, según la cual el damnificado debe ser resarcido o indemnizado de todo el daño causado por la acción dañosa (siempre que concurran todos los presupuestos de la responsabilidad civil), de manera tal que su situación, a través de la reparación, sea la misma que la anterior al evento dañoso en la medida de lo posible.

Sin perjuicio de ello, conforme lo resuelto en el considerando anterior, de ser acogidos los rubros indemnizatorios solicitados por el actor, los mismos deberán ser reducidos sus montos en un 50%, en virtud de la distribución causal dispuesta.

9.2. Incapacidad física sobreviniente: El accionante explicó que, como consecuencia del accidente, padece una minusvalía física estimada en el 17% de la T.O. Indicó que la ponderación de la indemnización por incapacidad debe comprender no solo las reales y actuales frustraciones económicas producidas como consecuencia de la minusvalía sino también las futuras. Dijo que va a tener que aceptar que tiene, por el resto de su vida, una secuela incapacitante parcial, lo cual le va a obstaculizar de alguna manera su desenvolvimiento laboral y la consiguiente imposibilidad de lograr mejoras en su trabajo e ingresos, representa un daño que debe ser resarcido.

En definitiva, solicitó un resarcimiento por la disminución en su aptitud física, de carácter permanente, sufrida como consecuencia directa del accidente. Asimismo, consideró que la incapacidad apreciable es también el valor material de la vida humana y de su plenitud e insiste en que la reparación debe ser íntegra y por ende, debe referirse a la pérdida de ventajas o privación de beneficios que, además de tener trascendencia económica y patrimonial, se vinculan en forma directa con el ejercicio de muchas otras de sus actividades.

Cuantificó el rubro mediante la utilización de la fórmula "Las Heras-Requena". Solicitó la suma de \$423.019,50, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos.

Las lesiones psicofísicas son susceptibles de ocasionar un daño que repercute en el patrimonio, no como consecuencia derivada directamente del menoscabo de las cosas o bienes que lo integran, sino como reflejo del experimentado en la persona. En este sentido, se impone, entonces, establecer, 1) si se encuentra probada afectación de la integridad y/o salud psicofísica; 2) en su caso, la existencia de nexo adecuado de causalidad con el hecho y 3) finalmente, corroborada ella, determinar las consecuencias patrimoniales que pudiera haber generado.

9.2.1. Incapacidad. Cicatrices: El actor indicó que sufrió una incapacidad parcial y permanente del 17% derivada del accidente de tránsito.

A los fines de determinar la existencia de secuelas incapacitantes y, en su caso, el porcentaje de éstas, he de basarme, especialmente, en la pericia médica rendida en la causa, confrontándola con los demás elementos probatorios incorporados.

En efecto, tenemos presente que el mérito de la prueba pericial debe apreciarse según las reglas de la sana crítica, debiendo considerarse el informe de los peritos de control, si los hubiere (art. 283 CPCC), y que como he dicho en numerosos precedentes, el dictamen pericial no obliga al juez ni reviste fuerza decisoria por sí mismo, sino que su eficacia probatoria emana de los fundamentos en que se apoya, ponderados por el magistrado de acuerdo con los principios que informan la sana crítica racional (art. 283 íb.), que aconseja aceptar sus conclusiones sólo cuando ellas se encuentren debidamente motivadas; diversamente, si en el proceso aparecen otras pruebas que las desvirtúan, o al menos dejan al juez en situación de incertidumbre sobre el mérito que le merezcan, luego de una crítica razonada y de conjunto, aquél -el dictamen pericial- no puede tener plena eficacia probatoria.

Se ha dicho que *"A los fines de determinar la fuerza convictiva del dictamen pericial, asume decisiva importancia las razones proporcionadas por el experto para fundar sus conclusiones. Si solamente son estimativas, sin fuerza asertiva y soporte objetivo, no pasa de ser una mera conjetura, y no es útil para formar convicción."* *"Si bien la pericia no es vinculante para el juez... para no seguir sus conclusiones tiene que recurrir a fundamentos objetivos, demostrativos que el dictamen se halla reñido con las reglas de la sana crítica, con argumentos científicos de mayor valor, o se le oponen pruebas de igual o superior fuerza convictiva."* (Perrachione, Mario C., en Vénica, Oscar Hugo, Código Procesal..., Tomo II, Lerner, 1.998, pág. 500), *"Pero si no se hubiere expedido fundadamente, o por cualquier motivo no corresponde considerarla, ello es suficiente para restarle consecuencias."* *"...la Corte Suprema de la Nación ha dicho que carece de fundamentación suficiente y debe ser dejada sin efecto, la sentencia que, no obstante destacar el dictamen pericial y citarlo asiduamente, no ha reparado*

en aspectos conducentes para la decisión del litigio, tales como las omisiones de la historia clínica, ciertas falencias del protocolo del acto quirúrgico, la irregular vinculación entre los especialistas y no figurar en la historia todo el curso del proceso patológico que afectó a la actora, etc. En síntesis, condena la apreciación irracional de la prueba pericial, esto es, una arbitraria meritación de los elementos aportados a la causa." (Ib., pág. 501).

La télesis del art. 283 CPCC *"se dirige a brindar al juzgador una herramienta útil para desconocer la eficacia convictiva de aquellos dictámenes que se presenten claramente inidóneos, conforme a lo que indican las reglas de la lógica o del pensamiento y de la experiencia (TSJ, Sala CyC. Sent. 188/01, 118/06). Sin embargo, tratándose de la valoración de cuestiones de orden técnico brindadas por un especialista, son obvias en principio, las limitaciones del juez en orden a la refutación de las conclusiones a las que haya arribado el perito. Por ello puede decirse que el juez no puede, desde su condición de componedor del conflicto jurídico, enervar una conclusión propia de ciencias, artes, técnicas y prácticas ajenas al derecho, sin un parámetro técnico, objetivo e impersonal, que así lo indique"* (TSJ, Sala CyC., "Warnier Nides, Celina y otros c/ Ciarmatori Duilio Enrique y otro - Ordinario - Daños y perjuicios - Recurso de casación", Sent. Nº 90, 14/9/2016).

Así, en el caso de autos, el actor ha diligenciado prueba pericial médica.

Entonces, en primer término, corresponde determinar si se ha producido una incapacidad física en el actor a raíz del accidente. Con ese norte, se analiza el dictamen médico oficial, realizado por el Dr. Juan Martín Costa, médico cirujano, especialista en medicina laboral, traumatología y medicina legal (ver operación electrónica de fecha 02/08/2023), quien luego de un examen físico y de los estudios auxiliares de diagnósticos, concluyó que como consecuencia del accidente objeto del juicio, el actor presenta una Cicatriz queloidea, lineal, de 12 cms. en rodilla derecha, lo que le presenta una incapacidad total del 4% de la Total

Personal, de carácter permanente, parcial y definitiva, conforme los Baremos de Altube-Rinaldi y de la A.A.C.S. 2012.

Realizado el examen físico, el perito detalló que el Sr. Repossi *“...Tiene aspecto saludable, desarrollo músculo esquelético normal y caracteres primarios y secundarios propios de su sexo y edad. Deambula por sus medios, con marcha eubásica, sin dificultad, sin ayuda de terceros...”*.

Agregó que *“...Al examinarlo se desviste sin dificultad, camina sin dificultad, no refiere tener inconvenientes para permanecer en posición sentado o parado, camina sin inconvenientes en punta de pie y sobre los talones, se agacha en cuclillas sin inconvenientes y sin sentir dolor...”*.

Respecto de su rodilla, indicó que *“...inspección: No se observaron signos de hidrartrosis ni tumoraciones. En cara interna de rodilla derecha se objetivó cicatriz queloidea de 12 cms, lineal.*

Palpación: Ruido intraarticular en ambas rodillas. Circunferencia de músculos cuádriceps medidos a 7 cms del polo sup. de rótula: 47 cms derecho / 47 cms izquierdo=Eutrofia muscular

Movimientos y mediciones: Medidos con goniómetro. No se objetivaron limitación funcional activa en flexo/extensión ni signos de inestabilidad articular...”.

De ello, emerge que la pericia determinó que el accionante padece una incapacidad de tipo parcial y permanente del 4% de la TO, derivada de una cicatriz.

Ahora bien, soy de entender que las cicatrices no generan una incapacidad funcional por sí mismas, y por tanto, en el caso y conforme las razones que detallaré más abajo, no pueden ser tomadas a estos fines.

En este sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en autos “Zarza, Guillermo c/ Nuevo Ideal SA”, estimó que las cicatrices no debían ser computadas a los fines de cuantificar

la indemnización por incapacidad sobreviniente en tanto no le provocaba un daño patrimonial al actor, sin perjuicio de su valoración como un ingrediente para el justiprecio del daño moral por constar la afectación a sus íntimos sentimientos.

Las lesiones o incapacidades no son indemnizables *per se*, sino que lo resarcible son las repercusiones que provocan dichas lesiones en el patrimonio y/o en la persona del lesionado. En autos, no se encuentra probado que existan secuelas físicas ni laborativas en la accionante respecto de las cicatrices, sino que estas secuelas de orden estético no muestran en el bajo examen trascendencia económica, por lo que serán apreciadas en el tratamiento del daño moral, dado que pueden afectarla en sus íntimos sentimientos.

La doctrina se ha expedido al sostener que *"el nudo resarcitorio en la lesión estética no versa sobre la pérdida de la belleza o normalidad física, en sí y por sí considerada, sino a propósito de repercusiones espirituales o económicas en el sujeto que la padece (...) Se trata de una autonomía etiológica de la lesión estética, no de una autonomía ontológica e indemnizatoria, que permitiera ubicarla como un *tertium genus* diverso en su composición intrínseca de otros perjuicios morales o patrimoniales, cuya raíz también se encuentra en la afectación de la incolumidad personal"* (Conf. Zavala de González, Matilde, *Tratado de daños a las personas - Disminuciones Psicofísicas, T. I*, Bs. As., Ed. Astrea, 2009, pág. 258, el subrayado me pertenece).

En este caso, el actor nada ha probado respecto a la efectiva afectación de dicha cicatriz en su patrimonio o economía. Reitero, su sola existencia no demuestra un perjuicio patrimonial susceptible de ser indemnizado. En este caso en particular y si bien no debe menospreciarse el daño derivado de la alteración del aspecto físico de la persona, por relevante que este sea, ello no amerita a reconocer la existencia de una incapacidad autónoma, pues el daño que ha de resarcirse no se confunde con la lesión, sino con sus repercusiones.

Este temperamento ha sido también receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien concibe que el daño estético puede integrar el perjuicio material o moral, o ambos

(Fallos 312:1117), máxime si tenemos en cuenta que, a partir del siniestro, la víctima deberá tolerar y aprender a convivir con estas modificaciones en su cuerpo que no fueron queridas ni buscadas sino que, por el contrario, son una secuela imborrable del siniestro sufrido, que por el resto de su vida le recordarán los dolores o molestias padecidas, con más la inevitable repercusión en la propia estima.

También lo ha entendido la Cámara 7ma. al sostener que *“La lesión estética sólo puede constituir un daño patrimonial en caso de afectar un interés económico o patrimonial del damnificado, esto es si se infiere un perjuicio consistente en la imposibilidad de continuar en un actividad productiva, en la que se supone, esa circunstancia estética tiene directa o indirectamente influencia. En defecto de esa situación, la lesión estética importa siempre un agravio moral”* (Cámara 7ª C.C. Cba. Expte. 2309563/36, 7-2-13, Sent. N°1. Revista Foro de Córdoba N° 166, Sección Síntesis de Jurisprudencia, Reseña N° 21, pág. 291).

En consecuencia, coincidimos con lo señalado por la jurisprudencia y doctrina, en cuanto a que las cicatrices no pueden ser consideradas a la hora de indemnizar la pérdida de chance ni el lucro cesante, pues su idoneidad para afectar actividades laborales -actuales o eventuales- o vitales (actividades útiles no remuneradas) no puede ser presumida, requiriéndose para ello de invocación y prueba específica, que no se ha dado en autos.

Es que, si bien podría suceder que la presencia de cicatrices efectivamente cause un daño en el aspecto laboral de la persona -por tratarse, por ejemplo, de alguien que se dedica al modelaje o a la actuación, o tratarse de cicatrices ubicadas en el rostro de la persona-, ello se da respecto de ciertas actividades y respecto de lesiones muy específicas, por lo que la producción de tal daño no puede presumirse, sino que requiere de invocación y prueba concreta y acabada, referida a que la persona realizaba dicha actividad o tenía perspectivas de dedicarse a ellas y a que las cicatrices sufridas efectivamente inciden o incidirán en la posibilidad de acceder a dichas actividades.

No se desconoce la alteración en el espíritu que pueda causar al actor esa cicatriz, en tanto ello es lógico, pero debe ser considerada como causante de un daño extrapatrimonial.

9.2.2. Rechazo del rubro: Por lo expuesto, siendo que el escaso porcentaje de incapacidad deriva sólo de una cicatriz, y remarcando el perito que *“el paciente podría realizar actividades sociales, laborales, de relación y familia sin dificultad”*, conforme la doctrina y jurisprudencia citada, corresponde rechazar el rubro solicitado.

9.3. Daño emergente (Gastos médicos y de farmacia): Señaló que luego de recibir atención en el lugar del hecho por parte del personal del Servicio de Emergencias de Alta Gracia, fue derivado al Hospital Regional A. Illia, donde se le realizaron placas, sutura y con prescripción reposo y medicamentos. Estimó que los gastos médicos y de farmacia se encuentran justificados y guardan adecuada relación causal con el siniestro alegado, reclamando por el rubro la suma de \$3.000 y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos.

Respecto al reclamo por gastos médicos y farmacéuticos, no se impone la necesidad de acreditar fehacientemente la procedencia de este rubro indemnizatorio, sino que la necesidad de tales erogaciones surja del curso natural de las cosas y evidentemente, de las lesiones sufridas por el actor, las que se encuentran acreditadas en la historia clínica acompañada, como así también en el informe acompañado por el perito médico oficial.

La necesidad de efectuar tales erogaciones constituye un hecho público y notorio, de modo que la pretensión se admite a su respecto, inclusive en defecto de prueba directa de los desembolsos (que por la propia situación lesiva no se buscan acreditar). Y si ellos no revisten entidad, su monto debe establecerse prudencialmente, en correlación con la importancia de las lesiones y con el tratamiento requerido por la afección.

En este sentido se ha pronunciado la doctrina: *La circunstancia de que el lesionado haya sido asistido en un hospital público o de su obra social no descarta una reclamación por gastos terapéuticos no cubiertos, aún sin aportar prueba directa sobre la efectividad de los desembolsos. La presunción sobre realización de los gastos, si el importe también es razonable. La inferencia resulta especialmente fundada cuando la suma reclamada no es significativa. La sola vigencia de un sistema de medicina prepago no genera presunción de cobertura total, porque lo habitual es que las empresas no cubran la integridad de gastos o que excluyan ciertas terapias* (Zavala de González, Matilde, El Proceso de Daños y Estrategias Defensivas, Juris, Rosario, 2006, p. 282).

En definitiva, comprobado cómo ha sido en la causa (conforme la prueba antes analizada) el menoscabo padecido en la integridad física del actor, los gastos médicos y farmacéuticos resultan ser una consecuencia forzosa, debiendo su indemnización ser valorada conforme un criterio flexible y sin requerir prueba efectiva y acabada sobre la efectividad de los desembolsos y su cuantía.

Por ello, encuentro justo y razonable fijar por concepto de gastos médicos, farmacéuticos y de traslado, la suma reclamada, por lo que corresponde admitir el rubro por la suma de **\$1.500**, equivalente al 50% de la suma peticionada dada la responsabilidad parcial en el evento de la demandada, conforme los argumentos brindados *supra*.

Corresponde fijar un interés equivalente a la tasa pasiva promedio que publica el BCRA con más un 3% nominal mensual desde la fecha del hecho (17/04/2019) hasta el 31/12/2021; la tasa pasiva promedio que publica el BCRA con más un 5% nominal mensual desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022, la tasa pasiva promedio que publica el BCRA con más un 3% nominal mensual desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023; y desde el 01/01/2024 hasta su efectivo pago doble tasa pasiva promedio que publica el BCRA, conforme los argumentos vertidos por este Tribunal en la Sentencia N° 88 del 25/06/2024 en

autos "SPOLLANSKY NATALIA DORA C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA- ABREVIADO- OTROS- TRAM.ORAL- EXPTE. 11326546". Argumentos a los que remitimos en razones de brevedad, sin perjuicio de señalar que en el último tiempo las tasas de interés han sido modificadas por la realidad imperante que así lo ha ido exigiendo, calidad provisional que mantienen las que se fijan en la presente que, de corresponder, puede pedir su revisión cualquiera de las partes.

9.4. Daño moral: Reclamó por este rubro la suma de \$20.000, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos, atento a que, como consecuencia del accidente, se ha visto afectado en su salud, aminorado físicamente, con dolores y sin la posibilidad de realizar la actividad de -fútbol y paddle- y de correr como lo hacía con habitualidad hasta la fecha del siniestro, todo lo que le genera una sensación de angustia y desgano. Señala que las características del accidente vivenciado, hacen que -en el caso- el daño por las consecuencias no patrimoniales surja *in re ipsa* al haber sido víctima inculpable de un evento que tuvo una incidencia negativa sobre su integridad física. Repara en que debió requerir asistencia médica en el lugar del evento y posteriormente en un hospital, sumado a la destrucción que sufrió su motocicleta, todas estas circunstancias, -dice- son generadoras de una alteración disvaliosas en el ánimo de quien las padece, en virtud de que impiden el normal desenvolvimiento de su vida cotidiana por el lapso en que se mantienen.

Este rubro es definido por Pizarro como la disminución en la subjetividad de la persona humana, derivada de una lesión a un interés no patrimonial. Puede afirmarse que el daño moral compromete lo que el sujeto "es", en tanto que el daño patrimonial lesiona lo que la persona "tiene" (Pizarro R.D. (2021). *Daño moral. Reparación, prevención y punición de las consecuencias no patrimoniales*. Ed. Hammurabi, pág. 37).

Adviértase que el art. 1741 CCCN habla de la indemnización de las consecuencias "no patrimoniales" como categoría de daño resarcible, y dada su amplitud comprende todas las

consecuencias perjudiciales en la capacidades de entender, querer y sentir, derivadas de la lesión a intereses no patrimoniales, y que se traducen en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba al damnificado antes del hecho, como consecuencia de éste, y anímicamente perjudicial (OSSOLA, Federico A., "Responsabilidad civil", Abeledo Perrot, p. 140).

Hay consenso con relación a qué debe entenderse por daño moral. *"A partir del hecho lesivo, cambia para la víctima la manera de estar en sí y en el mundo, produciéndose una modificación disvaliosa de su integridad espiritual que empeora su existencia."* *"Sintetizamos así nociones ya vertidas sobre el daño moral: una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho y anímicamente perjudicial."* (Zavala de González, Matilde, *Resarcimiento de daños- Tomo 5º- Cuánto por daño moral*, Hammurabi, 2005, p. 21).

Se ha sostenido que el daño moral no es susceptible de prueba directa, sino que resulta acreditado a partir de presunciones. La presunción *"se configura cuando un conjunto de hechos conocidos y verificados (por cualquier medio probatorio) indican la existencia de otro hecho desconocido."* (Schröder, Carlos, comentario al art. 315 CPC, en Ferrer Martínez, Rogelio (Director), *Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba- Tomo I*, Advocatus, 2000, p. 566).

La doctrina ha dicho que *"Para probar el daño moral en su existencia y entidad no es necesario aportar prueba directa, lo cual es imposible, sino que el juez deberá apreciar las circunstancias del hecho lesivo"* (Bustamante Alsina, Jorge, *Teoría General de la Responsabilidad Civil*, pág. 247, Abeledo Perrot, Bs. As. 2004); *"...el daño moral no se requiere de prueba específica alguna en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica"* y *"No es necesario que la entidad del daño moral sea probada, siendo una facultad judicial su determinación"* *"se trata entonces de una prueba in re ipsa, esto es que surge inmediatamente*

de lo ocurrido” (Rey, Rosa – Rinesi, Antonio, “La cuantificación del daño. Sus implicancias”, en Revista de Derecho de Daños 2001-1, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2001, pág. 39).

Siguiendo al Máximo Tribunal Local que subraya que la acreditación del daño moral surge evidente a partir de los hechos mismos (*in re ipsa*), entendemos que *"si bien el daño moral, al igual que el material, para ser indemnizable debe ser cierto, en el primero la certidumbre ostenta otros contornos, dada su diferente naturaleza. Cuando quien pretende la reparación del daño moral es uno de los titulares de la acción, no necesita probar de manera directa que realmente ha sufrido una lesión a sus derechos extrapatrimoniales como consecuencia del hecho ilícito. En principio, su existencia se tiene por acreditada por el hecho de la acción antijurídica y la titularidad del accionante, en función de una interpretación que tiene en cuenta el curso normal y ordinario de las cosas"* (TSJ Córdoba, Sala Civil y Comercial, in re "Cevallos Rubén E. y otra c/ Ardiles Efraín M.", 29/11/1997, Actualidad Jurídica - enero de 2006, T. 92, pág. 5916).

Conforme ello y teniendo por acreditada la conducta contraria a derecho de la demandada, existen razones de peso, explicitadas y consistentes con la demanda, que justifican el acogimiento del rubro.

No hay duda de que las molestias provocadas por el impacto en sí mismo, así como el dolor de rodillas que la víctima ha expuesto en su demanda, así como también la circunstancia de haber sufrido una interrupción del natural desarrollo de su vida por causa del siniestro, implican molestias espirituales con vinculación causal conforme la real entidad y existencia del accidente que deben ser resarcidas. Es que, según los hechos descriptos, el sentido común indica que el accionante padeció numerosos malestares que no deberían haber sufrido de no haber ocurrido el siniestro de autos.

En ese orden, brindó declaración testimonial el Sr. Franco Sebastián Astrada, conforme acta de fecha 27/04/2023, quien refirió que conoce al Sr. Repossi por ser vecino del barrio. El

deponente detalló que recuerda que el accidente fue hace 2 o 3 años, y que el actor *"...estuvo más de un año rengo y hasta el día de hoy no puede seguir con lo que hacía como jugar al fútbol ya que no lo ha visto más en la cancha, ya que jugaban juntos al fútbol... que no lo ha visto hacer más deporte o sea que no fue a jugar más al fútbol con los muchachos del barrio..."*.

En consecuencia, considero que debe reconocerse la existencia de un daño moral sufrido por el actor, el cual comprende no sólo los dolores y angustias generadas por las lesiones físicas, sino también las provocadas por la condición posterior de incapacidad permanente en su persona, debido a la cicatriz en su rodilla derecha. En definitiva, entiendo que el rubro resulta procedente.

Con respecto a su cuantificación, cabe señalar que la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación importa una ruptura en los mecanismos de cuantificación del daño moral utilizados hasta este momento. Es que corresponde tomar en cuenta el nuevo parámetro para la cuantificación de la indemnización de las consecuencias no patrimoniales fijado en el art. 1741 *in fine* de dicho ordenamiento, el cual expresa que: *"El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas"*.

Como bien ha señalado autorizada doctrina *"...la determinación del quantum del daño se efectúa en el momento de la sentencia por lo que a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código para la cuantificación del daño se deben acudir a las pautas del nuevo Código. Así para el daño moral corresponde aplicar el art. 1741 "ultima parte" (Conf. GALDÓS, Jorge Mario; "La responsabilidad civil y el derecho transitorio", publicado en: La Ley 16/11/2015, 3).*

Sobre este punto, el accionante en su demanda justipreció el rubro en su demanda en la suma de \$20.000 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse, el que fue cuantificado al momento de la demanda.

En suma, cuando el único valor referencial es la indemnización solicitada en sí misma, sin posibilidad de acudir a otros parámetros, pues el daño moral es invaluable, la actualización puede operar indirectamente, sin aplicar índices de ajustes –los cuales “promedian” la variación del costo de referentes múltiples- sino verificando la modificación sucedida en la cantidad de moneda necesaria para adquirir determinados productos o servicios. A falta de referentes válidos en nuestro país, también se recurre a monedas relativamente estables vigentes en otros países.

A los efectos del análisis de la razonabilidad del monto reclamado, al momento de la presentación de la demanda se reclamó la suma de \$20.000 y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba rendida en autos.

Para fijar la cuantía del daño moral, el juzgador debe sortear las dificultades de imaginar el dolor que el evento produjo en la esfera íntima del actor, para luego transformarlo en una reparación en dinero que compense el trastorno sufrido.

En este sentido, corresponde analizar la suma solicitada en la demanda, de \$20.000, con más intereses. Si a dicha suma, computada desde la fecha en la que ocurrió el siniestro (17/04/2019), hasta el día de la presente resolución se le aplicaran los intereses dispuestos en el considerando precedente, arrojaría una suma aproximada equivalente a \$ 225.216,85 (los cálculos han sido efectuados mediante el empleo de la planilla de cálculos judiciales obrante en la página WEB del Poder Judicial).

La suma resultante, en mi opinión, razonable y hasta exigua pero congruente teniendo en cuenta la entidad cualitativa del daño que específicamente se debe resarcir, la escasa incapacidad acreditada mediante la pericia (4% de la TO), las circunstancias particulares referidas al actor (ej. su edad, el tiempo transcurrido desde el siniestro, la contribución causal con el mismo), y las demás cuestiones referidas cuando se trató la procedencia del rubro en cuestión.

Por ello, encuentro justo y razonable fijar el rubro en la suma reclamada, por lo que corresponde admitir el rubro por la suma de \$250.000, la que es acorde al principio de congruencia. Dicha suma puede proporcionar al actor satisfacciones sustitutivas que le permitan paliar, de manera razonable en función de la entidad cualitativa del detrimento padecido, el daño moral que ha experimentado.

De allí que el mismo es suficiente para adquirir una estadía por 6 noches en un Hotel en Villa General Belgrano, para dos personas (

Por ello, encuentro justo y razonable fijar por daño moral la suma reclamada, actualizada, por lo que corresponde admitir el rubro por la suma de **\$125.000**, equivalente al 50% de la suma peticionada dada la responsabilidad parcial en el evento de la demandada, conforme los argumentos brindados *supra*.

Atento que el monto definitivo ha sido establecido en el día de la fecha, a valores actuales, el importe reconocido deberá ser abonado por la demandada en el plazo de diez días, con más un interés equivalente al 8% anual desde la fecha del hecho (17/04/2019) y hasta la fecha de la presente resolución, y de ahí en adelante a razón de la doble tasa pasiva promedio que publica el BCRA, conforme se expuso en el apartado precedente.

10) Conclusión final: Corresponde hacer lugar a la apelación interpuesta por el accionante, y en su mérito, hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el Sr. Repossi en contra de la Municipalidad de Alta Gracia.

La acción prospera por la suma de \$126.500. En específico: 1) Se rechaza el rubro reclamado bajo el título “Incapacidad física sobreviniente” 2) Se admite el rubro “Gastos médicos y de farmacia” por la suma de \$1.500; 3) Se admite el rubro “Daño moral” por la suma de \$125.000.

Todo ello con más los intereses establecidos en el considerando respectivo.

11) Costas: En este caso corresponde efectuar una distinción.

En primera instancia, la Magistrada rechazó la demanda entablada por el Sr. Repossi, en tanto hizo lugar a la Excepción de Falta de Acción opuesta por la demandada por no haber agotado la vía administrativa en los términos del art. 103 de la Ordenanza Municipal 2449 y siguientes.

Arribadas las presentes actuaciones ante esta Alzada, se hizo lugar al agravio de la actora, en cuanto no correspondía hacer lugar a dicha excepción. Sin embargo, al analizar y resolver sobre el fondo de la cuestión (pretensión de la demanda) se hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por el Sr. Repossi, conforme las razones postuladas más arriba.

Por ello, corresponde que las costas sean determinadas de la siguiente manera:

11.1. Costas de primera instancia: En primera instancia se dispuso el rechazo de la sentencia, con costas a cargo del accionante. Así, de acuerdo con la manera en que se resuelve el presente recurso, en la que se dispuso la admisión parcial de la demanda, corresponde mantener distribuir las costas, de acuerdo a lo resuelto en este proceso, por haber vencimientos recíprocos.

Debo señalar que la imposición de las costas en su totalidad a la parte demandada resultaría violatoria de lo dispuesto en art. 132 CPCC, dado que se distribuyó causalmente la

responsabilidad en un 50% para cada una de las partes, y se rechazó la procedencia del rubro titulado “Incapacidad física sobreviniente”.

En virtud de ello, la distribución debe ser proporcional al éxito obtenido por cada parte, aunque sin desconocer la pauta prudencial que debe seguir el juzgador a la hora de establecer el modo de la distribución de las costas en caso de vencimientos recíprocos. Así, no cabe efectuar una interpretación exclusivamente matemática de la cuestión.

Por ello, entiendo que resulta adecuado establecer prudencialmente que las costas sean soportadas en un 50% a cargo del accionante y en un 50% a cargo de la demandada.

Es que, en esta distribución porcentual, tiene incidencia por un lado la procedencia del planteo en cuanto a la determinación de responsabilidad, tal como se indicara más arriba, y por el otro los rubros que han resultado procedentes. En el caso de tres rubros reclamados se ha rechazado uno y han procedido dos. Además, si bien el rubro rechazado (daños derivados de la incapacidad sobreviniente) representaba cuantitativamente una mayor relevancia en el total reclamado, pese al rechazo, lo argumentado en torno al mismo ha sido determinante al justificar la condena por daño moral.

Atento modificarse la base regulatoria, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de honorarios efectuadas a los letrados en la anterior instancia, las que deberán adecuarse al resultado del presente pronunciamiento.

Se mantiene la regulación de honorarios del Perito, Dr. Juan Martín Costa.

11.2. Costas de segunda instancia: En cuanto a las costas de esta instancia recursiva, entiendo que deben imponerse proporcionalmente (art. 132 CPCC), esto es un 50% a cargo de la apelante y en el 50% restante a cargo de la parte apelada, doy razones.

Tal como referí en el apartado anterior, soy de la opinión que cuando en una causa se producen vencimientos parciales, esto es se gana en alguna medida pero se pierde en otra, se hace operativa la regla del artículo 132 del CPCC.

Es que, si bien prosperó el agravio relativo a la Excepción de Falta de Acción, y con ello el recurso, ya que la admisión de ese agravio logró revertir el resultado de la demanda (rechazo) dispuesto en primera instancia, debe valorarse también en esta oportunidad que la responsabilidad se distribuyó causalmente la producción del siniestro.

De allí, teniendo en consideración, además, que los escritos de expresión de agravios de las partes se limitaron a éste único aspecto (Excepción de falta de acción), del cual dependía el tratamiento o no del fondo de la cuestión debatida, pero sosteniendo ambas partes las posturas iniciales en torno a la responsabilidad, propicio la distribución porcentual de las costas de la segunda instancia en iguales porcentajes que las de la primera, esto es en un 50% a cargo de la actora apelante y en el 50% restante a cargo de la parte demandada.

A los fines de la regulación de honorarios de los letrados intervinientes, se tiene en cuenta lo dispuesto por los arts. 26, 29, 36, 39, especialmente inciso 1 y 5, 40 y 109 del Código Arancelario - Ley 9459.

Se establece el porcentaje regulatorio de los honorarios profesionales del Dr. Nicolás Adrián Priotto, en el 30% del punto medio de la escala aplicable del art. 36 del C.A. sobre lo que fue objeto de recurso. Se regulan provisoriamente en el valor equivalente a 8 jus (art. 40 C.A.), debiendo adicionarse el IVA en caso de así corresponder conforme condición tributaria a la fecha del pago.

Se establece el porcentaje regulatorio de los honorarios profesionales de los Dres. María Victoria Villace y Daniel E. Villar, en el 30% del punto medio de la escala aplicable del art. 36 del C.A. sobre lo que fue objeto de recurso. Se regulan provisoriamente en el valor equivalente

a 8 jus (art. 40 C.A.), en conjunto y proporción de ley, debiendo adicionarse el IVA en caso de así corresponder conforme condición tributaria a la fecha del pago.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. HECTOR HUGO LIENDO, DIJO:

Adhiero a la solución propiciada por la Sra. Vocal preopinante, expidiéndome en igual sentido.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. MARIA ROSA MOLINA DE

CAMINAL, DIJO: Adhiero a los fundamentos brindados por la Sra. Vocal Dra. Gabriela Lorena Eslava, expidiéndome en igual sentido.

Sólo he de señalar que, en ciertos casos, he entendido que las cicatrices generan secuelas invalidantes productoras de daño patrimonial, cuestión que he revisado y, en la actualidad, estimo que la indemnización en estos supuestos es de carácter excepcional.

Aclarado ello, mi adhesión total se justifica en que, en el caso de autos, no se advierte la existencia de daño patrimonial que pudiese obedecer a la cicatriz que padece el accionante, obrando las secuelas debidamente indemnizadas por la Sra. Vocal de primer voto en su análisis del daño moral.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. GABRIELA LORENA ESLAVA,

DIJO: Por lo expuesto, corresponde:

1º) Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora, en cuanto al agravio relativo a la Excepción de Falta de Acción. En virtud de ello, analizado el fondo de la cuestión debatida y por las consideraciones efectuadas, corresponde: Admitir parcialmente la demanda promovida por el Sr. Gonzalo Hernán Repossi en contra de la Municipalidad de Alta Gracia y condenar a ésta última, a abonar a la primera, en un término de 10 días: **a)** la suma de \$1.500 en concepto de “Gastos médicos y de farmacia”; **b)** la suma de \$125.000 en concepto de “Daño moral”. Todo ello con más intereses establecidos en el considerando respectivo. Rechazar el rubro reclamado bajo el título “Incapacidad física sobreviniente”.

2º) Imponer las costas de primera instancia se imponen en un 50% a cargo del actor y en un 50% a la demandada. Dejar sin efecto la regulación de honorarios de los letrados, debiendo procederse a una nueva regulación conforme lo aquí decidido.

3º) Se imponen las costas de Alzada de manera proporcional, esto es 50% a cargo de la actora apelante y en 50% restante a cargo de la parte demandada. A cuyo fin:

a) Establecer porcentaje regulatorio de los honorarios profesionales del Dr. Nicolás Adrián Priotto, en el 30% del punto medio de la escala aplicable del art. 36 del C.A. sobre lo que fue objeto de recurso; regulando provisoriamente a favor del mismo la suma de pesos doscientos dieciocho mil ciento cincuenta y siete con cuatro centavos (\$ 218.157,04) con más IVA en caso de así corresponder conforme condición tributaria a la fecha del pago.

b) Establecer porcentaje regulatorio de los honorarios profesionales de los Dres. María Victoria Villace y Daniel E. Villar, en el 30% del punto medio de la escala aplicable del art. 36 del C.A. sobre lo que fue objeto de recurso; regulando provisoriamente a favor de los mismos la suma de pesos doscientos dieciocho mil ciento cincuenta y siete con cuatro centavos (\$ 218.157,04), en conjunto y proporción de ley, con más IVA en caso de así corresponder conforme condición tributaria a la fecha del pago.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. HÉCTOR HUGO LIENDO, DIJO:

Adhiero a la solución propiciada por la Sra. Vocal preopinante, expidiéndome en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. MARIA ROSA MOLINA DE

CAMINAL, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por la Sra. Vocal Dra. Gabriela Lorena Eslava, expidiéndome en igual sentido.

Por lo expuesto, y normas legales citadas, **SE RESUELVE:**

1º) Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora, en cuanto al agravio relativo a la Excepción de Falta de Acción. En virtud de ello, analizado el fondo de la cuestión debatida y por las consideraciones efectuadas, corresponde: Admitir parcialmente la demanda promovida por el Sr. Gonzalo Hernán Repossi en contra de la Municipalidad de Alta Gracia y condenar a ésta última, a abonar a la primera, en un término de 10 días: **a)** la suma de \$1.500 en concepto de “Gastos médicos y de farmacia”; **b)** la suma de \$125.000 en concepto de “Daño moral”. Todo ello con más intereses establecidos en el considerando respectivo. Rechazar el rubro reclamado bajo el título “Incapacidad física sobreviniente”.

2º) Imponer las costas de primera instancia se imponen en un 50% a cargo del actor y en un 50% a la demandada. Dejar sin efecto la regulación de honorarios de los letrados, debiendo procederse a una nueva regulación conforme lo aquí decidido.

3º) Se imponen las costas de Alzada de manera proporcional, esto es 50% a cargo de la actora apelante y en 50% restante a cargo de la parte demandada. A cuyo fin:

a) Establecer porcentaje regulatorio de los honorarios profesionales del Dr. Nicolás Adrián Priotto, en el 30% del punto medio de la escala aplicable del art. 36 del C.A. sobre lo que fue objeto de recurso; regulando provisoriamente a favor del mismo la suma de pesos doscientos dieciocho mil ciento cincuenta y siete con cuatro centavos (\$ 218.157,04) con más IVA en caso de así corresponder conforme condición tributaria a la fecha del pago.

b) Establecer porcentaje regulatorio de los honorarios profesionales de los Dres. María Victoria Villace y Daniel E. Villar, en el 30% del punto medio de la escala aplicable del art. 36 del C.A. sobre lo que fue objeto de recurso; regulando provisoriamente a favor de los mismos la suma de pesos doscientos dieciocho mil ciento cincuenta y siete con cuatro centavos (\$ 218.157,04), en conjunto y proporción de ley, con más IVA en caso de así corresponder conforme condición tributaria a la fecha del pago. **Protocolícese, hágase saber y bajen.-**

LIENDO Hector Hugo

Texto Firmado digitalmente por: VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2024.09.19

MOLINA Maria Rosa

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2024.09.19

ESLAVA Gabriela Lorena

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2024.09.19